



UNIVERSIDAD DE ANTIOQUIA

RESOLUCIÓN RECTORAL 44259 09 MAYO 2018

Por la cual se resuelve el recurso de reposición interpuesto en contra de la Resolución Rectoral 43654 del 19 de diciembre de 2017.

EL RECTOR DE LA UNIVERSIDAD DE ANTIOQUIA, en uso de sus atribuciones legales y estatutarias, en especial las conferidas en literal h) del artículo 42 y el artículo 66 del Estatuto General Universitario, el Acuerdo Superior 326 de 2006, el Acuerdo Superior 339 de 2007 y el artículo 6° de la Resolución Rectoral 23652 de 2007, y

CONSIDERANDO QUE:

1. Mediante la Resolución Rectoral 43654 del 19 de diciembre de 2017, se declaró el incumplimiento por parte del señor JORGE HERNÁN OBANDO CHACÓN, identificado con la cédula de ciudadanía 75.086.795, del compromiso adquirido como beneficiario de la exención de derechos de matrícula en el Doctorado en Ingeniería de la Universidad de Antioquia, por no haber culminado dichos estudios, ni haber obtenido el título respectivo en el tiempo establecido, de conformidad con lo dispuesto en los Acuerdos Superiores 339 del 26 de junio de 2007, 326 del 31 de octubre de 2006 y la Resolución Rectoral 23652 del 29 de enero de 2007. En consecuencia se ordenó al señor JORGE HERNÁN OBANDO CHACÓN efectuar la devolución a favor de la Universidad de Antioquia, del ochenta por ciento (80%) del valor de los derechos de matrícula correspondientes a los semestres 2007-2, 2008-1, 2008-2, 2009-1, 2009-2, 2010-1, 2010-2, 2011-1 Y 2011-2, el cual asciende a DIECINUEVE MILLONES CUATROCIENTOS VEINTICINCO MIL PESOS (\$19.425.000).
2. La Resolución Rectoral 43654 del 19 de diciembre de 2017, fue notificada el 15 de enero de 2018, al señor JORGE HERNÁN OBANDO CHACÓN.
3. El 29 de enero de 2018, el señor JORGE HERNÁN OBANDO CHACÓN, interpuso recurso de reposición en el que solicitó la revocatoria de la Resolución Rectoral 43654 del 19 de diciembre de 2017, para lo cual argumenta que se configuró una fuerza mayor que lo exime de la obligación de cumplir con el compromiso de culminar sus estudios de Doctorado en Ingeniería en la Universidad de Antioquia, debido a que:

"(...) Me veo en la muy desafortunada obligación de violar mi propia intimidad y ampliar la información con respecto a los problemas de salud que me forzaron a abandonar mis estudios de doctorado, problemas de salud que de ninguna manera son "supuestos" como se menciona en la resolución citada sino y para mi infortunio, reales y completamente sensibles".

Recepción de correspondencia: Calle 70 N.º 52-21

Teléfono: 219 50 00 | Fax: 263 82 82 | Nit: 890.980-040-8 | Apartado: 1226

Correo electrónico: rector@udea.edu.co | Medellín, Colombia



"Desde septiembre de 2008 fui diagnosticado como portador de virus de inmunodeficiencia humana. Como parte del esquema contenido en las "guías para el manejo de vih/sida" del Ministerio de Salud y Protección Social que dictan que el manejo de este tipo de pacientes debe ser "integral", además del médico encargado tengo acompañamiento psicológico desde el momento de mi diagnóstico.

Siempre he tenido una carga emocional muy grande dado mi condición de homosexual que aunque teórica y legalmente no me hace diferente a los demás hay que aceptar que socialmente esta condición aún no es completamente aceptada y personalmente sí he sido víctima de discriminación y violencia por esta causa; aunado a esto está la carga emocional que conlleva el hecho de mi condición de portador no solo por las razones de salud sino por el estigma que genera incluso al interior de la comunidad LGBTI y mucho más fuera de ella".

Es sabido que el desarrollo de un proyecto de doctorado implica una alta carga de estrés y cuando los factores que deberían acompañar el proceso generan más impedimentos, esta carga se hace imposible de llevar, específicamente me refiero a mi relación con el tutor pues fue esto el detonante de un desequilibrio emocional intenso que no solo afectó mi vida académica y laboral sino también personal pues la persona con la que convivía hacía nueve años decidió dejarme ya que debido a mi inestabilidad, su propio bienestar estaba siendo afectado.

Todo este panorama, para una persona que no es de la ciudad, que no tiene su familia ni amigos cerca es definitivamente inmanejable y dado que no me dieron el cambio de tutor que pedí, por mi salud mental y física, me vi forzado a alejarme de ese factor que identifiqué como detonante de ese estrés inmanejable, mi tutor y como consecuencia y en contra de mi voluntad, me alejé, también, de mis estudios.

(...) "Le pido también reconsidere que esta situación estaba fuera de mi control y por ende es una razón de fuerza mayor que justifica el abandono de mis estudios doctorales".

4. Para probar lo anterior, el señor JORGE HERNÁN OBANDO CHACÓN presentó:

- Historia clínica de atención médica desde el año 2008 hasta el año 2016, donde se evidencia el tratamiento dentro del programa de VIH por sicología y psiquiatría.

5. Para resolver el recurso de reposición, se considera que:

5.1 El Acuerdo Superior 339 de 2007 regula y define la figura del Estudiante Instructor, cuya finalidad es la de fortalecer la docencia y la investigación en la Universidad de Antioquia, a través de un estímulo académico, que consiste en la exención en los derechos de matrícula para cursar un programa de maestría o



doctorado, y el derecho de obtener una remuneración mensual, como resultado de las actividades docentes. Así lo disponen los artículos 1 y 7 del precitado acuerdo:

"Estudiante instructor es quien recibe un estímulo a su formación académica de doctorado, de maestría, o de especializaciones médicas, clínicas y quirúrgicas. Este estímulo lo otorga la Universidad de Antioquia con la finalidad de contribuir al fortalecimiento de la docencia y de la investigación, bajo los parámetros establecidos en el presente Acuerdo.

El estímulo comprende la exención total del pago de derechos de matrícula, y un aporte económico equivalente a 1.5 salarios mínimos legales mensuales vigentes, durante la duración del estímulo.

[...]

Como contraprestación al estímulo que consagra el presente Acuerdo, el estudiante beneficiario servirá seis horas lectivas semanales en promedio por semestre, en cursos de pregrado y en áreas relacionadas con su campo de formación.

El Comité de Posgrado gestionará, ante el decano o director de la unidad académica respectiva, la reserva de los cursos y de las horas lectivas disponibles para los estudiantes instructores, acorde con los cupos máximo y mínimo establecidos. Estas horas lectivas se disminuirán de las horas cátedra de la dependencia respectiva".

A su vez, el Acuerdo Superior 253 de 2003 define al profesor de cátedra como una persona contratada para laborar un determinado número de horas por período académico, para desempeñar labores de docencia en pregrado, en posgrado, en investigación, o en extensión, según las necesidades del servicio. No es empleado público ni pertenece a la carrera profesoral, sino un servidor público contratado [...]

El Acuerdo Superior 326 de 2006 en sus artículos 2, 3, 5 y 6 estipulan la exención en el pago de los derechos de matrícula para el estudiante instructor y los docentes de cátedra, quienes tienen la obligación de culminar sus estudios de posgrado y obtener el título respectivo, salvo los eventos comprobados de fuerza mayor o caso fortuito, de acuerdo con la siguientes disposiciones:

"Artículo 2. Estarán exentos del pago de derechos de matrícula: [...] b. El Estudiante Instructor. La exención se aplicará durante el tiempo de duración del programa [...] Parágrafo 1. Para todos los efectos, entiéndase por duración del programa la establecida por la norma universitaria que crea tal programa [...]"

*Artículo 3. Los estudiantes beneficiarios de la exención, con excepción del mejor graduado de cada programa de pregrado, adquieren el compromiso de culminar los estudios de posgrado, y de obtener el título respectivo. En el evento de incumplimiento de esta obligación, **salvo en el caso de fuerza mayor o caso***



fortuito, el estudiante tendrá que hacer la devolución de un ochenta por ciento (80%) del valor de los derechos de matrícula [...]

Artículo 5. Los docentes de cátedra tendrán una exención equivalente al cincuenta por ciento (50%) del valor de los derechos de matrícula para cada período académico, y como máximo por el tiempo de duración del programa.

Artículo 6. Los empleados docentes beneficiarios de la exención adquieren el compromiso de culminar los estudios de posgrado, y de obtener el título respectivo. En el evento de incumplimiento de esta obligación, salvo en el caso de fuerza mayor o caso fortuito, el empleado docente tendrá que hacer la devolución de un ochenta por ciento (80%) del valor de los derechos de matrícula [...] Parágrafo 2. Para todos los efectos, entiéndase por duración del programa la establecida por la norma universitaria que crea tal programa. (Negrilla y resalto fuera de texto original).

De conformidad con el artículo 5 de la Resolución Rectoral 23652 del 29 de enero de 2007, se entenderá que existe incumplimiento por parte de los beneficiarios de una exención, de la obligación de culminar los estudios de posgrado, y de obtener el título respectivo¹, cuando haya transcurrido el tiempo de duración del programa, incluidas las prórrogas.

5.2 El señor JORGE HERNÁN OBANDO CHACÓN, identificado con la cédula de ciudadanía 75.086.795, fue admitido al programa de Doctorado en Ingeniería de la Universidad de Antioquia, para el semestre 2007-2. El recurrente estuvo vinculado como docente de cátedra de la Universidad de Antioquia desde el semestre 2007-2 hasta el 2009-1. Posteriormente, fue seleccionado como estudiante instructor del programa en mención, desde el semestre 2009-2 hasta el semestre 2011-1. Finalmente, en el semestre 2011-2 nuevamente estuvo vinculado como docente de cátedra.

5.3 El señor JORGE HERNÁN OBANDO CHACÓN recibió la exención de los derechos de matrícula para el programa de Doctorado en ingeniería de la Universidad de Antioquia, en su calidad de profesor de cátedra para los semestres académicos 2007-2, 2008-1, 2008-2, 2009-1 y 2011-2, y como beneficiario del estímulo de estudiante instructor, durante los semestres 2009-2, 2010-1, 2010-2 y 2011-1.

5.4 Frente a los argumentos expuestos en el recurso, se revisó la documentación aportada con el mismo, que contiene la historia clínica del señor JORGE HERNÁN

¹ La ley 30 de 1992, Por la cual se organiza el servicio público de la Educación Superior, en el artículo 24 establece que: "El título, es el reconocimiento expreso de carácter académico, otorgado a una persona natural, a la culminación de un programa, por haber adquirido un saber determinado en una Institución de Educación Superior. Tal reconocimiento se hará constar en un diploma. (...)"



OBANDO CHACÓN, frente a la cual se resaltan los apartes más importantes para entrar a decidir, así:

5.4.1. Se constata que el señor JORGE HERNÁN OBANDO CHACÓN, presenta desde finales del año 2008 un diagnóstico de trastorno mixto de ansiedad y depresión derivados del conocimiento y asimilación de su enfermedad, catalogada como virus de la inmunodeficiencia humana –VIH–.

En este contexto, se evidencia de la historia clínica de psicología aportada, que en consulta del 22 de enero de 2009, a las 16:31, fue consignada la siguiente anotación sobre el diagnóstico del paciente: *"se presenta muy deprimido, han sucedido cosas en su vida que lo tienen muy triste, se presenta llanto, adinamia², visión mórbida de la vida, alta ansiedad y estrés, esto debido a la pérdida de uno de sus empleos y la no asimilación aún de su enfermedad, rechaza por ahora la remisión a psiquiatría, se cita nuevamente de manera prioritaria"*.

En consulta del 13 de marzo de 2009, a las 07:35, en la historia clínica de psicología se detalla como diagnóstico del señor Obando Chacón algunos signos depresivos y ansiosos derivados del conocimiento y asimilación de su enfermedad, en la cual señala que el paciente *"se presenta mucho más tranquilo, comenta que el periodo de crisis ya pasó, pero que en este momento ha empezado una profundización fuerte en sí mismo, se está realizando muchas preguntas sobre él y sobre su plan de vida, se denota más tranquilo, bromea en consulta, se presenta sonriente, buen tono afectivo, orientado, coherente, ha rebajado la agresividad frente a sí mismo... Aunque aún se denota un súper yo castigador, se da apoyo psicoafectivo, se deja asociación libre, que busque responder a sus propios interrogantes, se cita nuevamente en un mes para continuar con el proceso de aceptación de su nueva condición"*.

En consulta de psicología del 21 de abril de 2012, atendida por la doctora Carolina Quintero Sánchez, se anota el estado de salud del paciente, se identifican situaciones personales que no ha aceptado, haciendo referencia al temor social que siente en la consulta. Al respecto en la referida consulta se detalla que: *"Sus rasgos introvertidos no le permiten saber manejar la situación de pánico. En cierta manera se observa crisis de pánico, para cual se brinda recomendaciones reales para empezar a canalizar desde sí mismo, al momento de sentir el estímulo negativo"*.

A su vez, en consulta de control, según certificación de la misma psicóloga del 2 de mayo de 2012, fue señalado: *"Se determina en el paciente comportamiento ansiógeno (fobia social y crisis de pánico); para ello se interviene con pautas den cuanto a técnicas de relajación y evitación de estimulantes [...] Se realiza escala de*

² Ausencia total de fuerza física que es síntoma de algunas enfermedades graves.



deficiencia en VIV a partir de la expresión del paciente en pérdida del aprendizaje [...] [Dx Ansiedad]”.

En una nueva consulta realizada el 23 de junio de 2012, arroja que en el paciente “se identifica agudeza de síntomas y pérdida de salud mental; ya evidenciando ideación suicida lo que se hace necesaria la intervención por psiquiatría para trastorno de ansiedad [...] Remite a psiquiatría por trastorno de ansiedad e ideación suicida”.

El 15 de septiembre de 2012, a las 08:30 p.m. el señor Obando Chacón asiste a una nueva consulta psicológica con la doctora Erika Cristina Moreno Flórez, que anota en la historia clínica: “Paciente que refiere en los últimos años sentimientos de angustia y ansiedad, situación que altera su rol de estudiante **“me da miedo encontrarme con mi tutor de grado”**, se refuerzan autoesquemas”.

En los mismos términos señalados de conformidad con la evolución médica del paciente, el 9 de noviembre de 2012 la psicóloga Erika Cristina Moreno Flórez anota respecto al señor Obando Chacón: “Presenta en la consulta llanto, miedo, sudoración, temblor y movimientos involuntarios al relatar situaciones que involucren el contacto con el otro” [Remitir a psicología de la EPS para proceso terapéutico].

Estos antecedentes clínicos se relacionan directamente con su estudio de Doctorado en Ingeniería, tal como quedó consignado en la atención recibida el 14 de diciembre de 2012, en la que fue señalado: “Paciente refiere “yo no creo que sea depresivo, yo soy ingeniero, y nunca he tenido conocimiento de las ciencias sociales, nunca me ha gustado ir donde el psicólogo, pero alguna vez me dio un episodio estando en la universidad y empecé a sentir miedo y luego aparecieron otros síntomas, se lo referí al médico y él me recomendó ir donde el psicólogo, y esta razón me llevó a ir donde el psicólogo, después de muchas conversaciones con la psicóloga **me di cuenta que todo está relacionado con mi tutor, y evito verme o hablar con él, solo pensar en el hecho me hace sentir muchos de los síntomas**”. **Paciente que mientras habla de su tutor empieza a respirar rápido, llanto fácil**”.

El 9 de enero de 2013, a las 06:07 fue registrada consulta médica en la que se consigna en el análisis diagnóstico que “reporta en su período de reconocimiento homosexual se encontró en un episodio de depresión, ideas de muerte, posterior a eso no se han repetido. Expresa que respecto al dx no se ha presentado alteración emocional, no ideas de muerte. **Refiere que el año pasado consultó al servicio de psicología al identificar aprehensión-ansiedad, tensión relacionada según el paciente por situación académica con el tutor del doctorado**, percibe que a la fecha se han presentado alternativas para la finalización de estudios a través de



una beca para pasantías, circunstancia que generan "tranquilidad". (Negrilla y resalto fuera de texto).

Nuevamente en consulta psicológica del 5 de febrero de 2014, a las 07:29, el paciente expresó: "Manifiesta que identifica que el manejo de la relación con el tutor del trabajo de grado le ha generado malestar emocional "de hecho no he vuelto a las asesorías, hace poco lo vi en un video me sorprendió que volví a empezar a sudar, es que yo creo que tengo problemas con la autoridad hacia mí, o ser autoridad de otros", considera "es que es como estar en un barco sin capitán". En relación con el análisis diagnóstico se reseña que: "Paciente de 36 años, se encontraba fuera del país por eso no había acudido a los controles, expresa disposición ante indicaciones del equipo de salud. A la fecha refiere situaciones de carácter académico que percibe le generan malestar, se encuentra en un proceso reflexivo acerca de su prácticas relacionales, académicas, sociales. Niega ideas de muerte, manifiesta deseo en la continuidad del tratamiento".

Por otra parte, se observa el rendimiento académico que obtuvo el señor JORGE HERNÁN OBANDO CHACÓN durante el tiempo de realización de sus estudios de doctorado en Ingeniería, así:

Alumno									
Cedula	75086795	OBANDO	Programa	70006	DOCTORADO EN INGENIERIA				
		CHACÓN	Versión	1	Nro Semestres				
Estado	DESERTOR	JORGE HERNÁN	Universidad	10	Programa	10			

Semestres									
SEMESTRE	2007/2	TERMIN	Programa	70006	DOCTORADO EN INGENIERIA	Version	1		
Promedio									
Situación	NORMAL	Cred: Curs	10	Aprob	10	Valid	25	Semestre	4.2
		Programa	4.2	Tercio					

Materias Matriculadas									
Materia Cursadas						Homologada en el Pensum por			
Materia	Gr	Nombre >>	Cred	Nota	Cons	Nombre	Cred	Perd	Canc
2532101	1	METODOLOGIA DE LA INV.	5	4.7	1	METODOLOGIA DE LA INV.	5	0	0
2532105	5	PROFUNDIZACION III	5	3.7	5	PROFUNDIZACION III	5	0	0



UNIVERSIDAD DE ANTIOQUIA

44250

Alumno

Cedula 75086795 OBANDO Programa 70006 DOCTORADO EN INGENIERIA
CHACÓN
Versión 1 Nro Semestres
Estado DESERTOR JORGE HERNÁN Universidad 10 Programa 10

Semestres

SEMESTRE 2008/1 TERMIN Programa 70006 DOCTORADO EN INGENIERIA Version 1
Promedio
Situación NORMAL Cred: Curs 23 Aprob 23 Valid 38 Semestre 4.12 Programa 4.15 Tercio

Materias Matriculadas

Materia Cursadas					Homologada en el Pensum por				
Materia	Gr	Nombre >>	Cred	Nota	Cons	Nombre	Cred	Perd	Canc
2532106	2	PROFUNDIZACION IV	5	3.7	6	PROFUNDIZACION IV	5	0	0
2532107	1	SMN DE INVESTIGACION I	3	4.2	7	SMN DE INVESTIGACION I	3	0	0
2532108	3	INVESTIGACION	5	4.5	8	INVESTIGACION	5	0	0

Alumno

Cedula 75086795 OBANDO Programa 70006 DOCTORADO EN INGENIERIA
CHACÓN
Versión 1 Nro Semestres
Estado DESERTOR JORGE HERNÁN Universidad 10 Programa 10

Semestres

SEMESTRE 2008/2 TERMIN Programa 70006 DOCTORADO EN INGENIERIA Version 1
Promedio
Situación NORMAL Cred: Curs 26 Aprob 26 Valid 41 Semestre 4.5 Programa 4.19 Tercio

Materias Matriculadas

Materia Cursadas					Homologada en el Pensum por				
Materia	Gr	Nombre >>	Cred	Nota	Cons	Nombre	Cred	Perd	Canc
2532109	1	SMN DE INVESTIGACION II	3	4.5	9	SMN DE INVESTIGACION II	3	0	0



UNIVERSIDAD DE ANTIOQUIA

44250

Alumno

Cedula 75086795 OBANDO Programa 70006 DOCTORADO EN INGENIERIA

CHACÓN

Estado DESERTOR JORGE HERNÁN

Versión 1 Nro Semestres

Universidad 10 Programa 10

Semestres

SEMESTRE 2009/1 TERMIN Programa 70006 DOCTORADO EN INGENIERIA Version 1

Promedio

Situación NORMAL Cred: Curs 17 Aprob 17 Valid 17 Semestre 4.5 Programa 4.32 Tercio

Materias Matriculadas

Materia Cursadas					Homologada en el Pensum por				
Materia	Gr	Nombre >>	Cred	Nota	Cons	Nombre	Cred	Perd	Canc
2532110	8	INVESTIGACION DOCTORAL I	17	4.5	10	INVESTIGACION DOCTORAL I	17	0	0

Alumno

Cedula 75086795 OBANDO Programa 70006 DOCTORADO EN INGENIERIA

CHACÓN

Estado DESERTOR JORGE HERNÁN

Versión 1 Nro Semestres

Universidad 10 Programa 10

Semestres

SEMESTRE 2009/2 TERMIN Programa 70006 DOCTORADO EN INGENIERIA Version 1

Promedio

Situación NORMAL Cred: Curs 37 Aprob 37 Valid 37 Semestre 4.43 Programa 4.35 Tercio

Materias Matriculadas

Materia Cursadas					Homologada en el Pensum por				
Materia	Gr	Nombre >>	Cred	Nota	Cons	Nombre	Cred	Perd	Canc
2532112	8	INVESTIGACION DOCTORAL I	17	4.4	12	INVESTIGACION DOCTORAL II	17	0	0
2532111	3	SMN DE INVESTIGACION III	3	4.6	11	SMN DE INVESTIGACION III	3	0	0



UNIVERSIDAD DE ANTIOQUIA

4 4250

Alumno

Cedula 75086795 OBANDO Programa 70006 DOCTORADO EN INGENIERIA

CHACÓN

Estado DESERTOR JORGE HERNÁN Versión 1 Nro Semestres Universidad 10 Programa 10

Semestres

SEMESTRE 2010/1 TERMIN Programa 70006 DOCTORADO EN INGENIERIA Version 1

Promedio

Situación NORMAL Cred: Curs 57 Aprob 57 Valid 98 Semestre 4.88 Programa 4.48 Tercio

Materias Matriculadas

Materia Cursadas					Homologada en el Pensum por				
Materia	Gr	Nombre >>	Cred	Nota	Cons	Nombre	Cred	Perd	Canc
2532114	4	INVESTIGAC. DOCTORAL	17	5.0	14	INVESTIGAC. DOCTORAL	17	0	0
2532113	4	SMN DE INVESTIGACION IV	3	4.2	13	SMN DE INVESTIGACION IV	3	0	0

Alumno

Cedula 75086795 OBANDO Programa 70006 DOCTORADO EN INGENIERIA

CHACÓN

Estado DESERTOR JORGE HERNÁN Versión 1 Nro Semestres Universidad 10 Programa 10

Semestres

SEMESTRE 2010/2 TERMIN Programa 70006 DOCTORADO EN INGENIERIA Version 1

Promedio

Situación NORMAL Cred: Curs 57 Aprob 57 Valid 57 Semestre 4.93 Programa 4.57 Tercio

Materias Matriculadas

Materia Cursadas					Homologada en el Pensum por				
Materia	Gr	Nombre >>	Cred	Nota	Cons	Nombre	Cred	Perd	Canc
2532115	5	SMN DE INVESTIGACION V	3	4.5	15	SMN DE INVESTIGACION V	3	0	0
2532116	1	INVESTIGAC. DOCTORAL IV	17	5.0	16	INVESTIGAC. DOCTORAL IV	17	0	0



UNIVERSIDAD DE ANTIOQUIA

4 4259

Alumno

Cedula 75086795 OBANDO Programa 70006 DOCTORADO EN INGENIERIA
CHACÓN
Versión 1 Nro Semestres
Estado DESERTOR JORGE HERNÁN Universidad 10 Programa 10

Semestres

SEMESTRE 2011/1 TERMIN Programa 70006 DOCTORADO EN INGENIERIA Version 1
Promedio
Situación NORMAL Cred: Curs 77 Aprob 77 Valid 138 Semestre 4.87 Programa 4.62 Tercio

Materias Matriculadas

Materia Cursadas					Homologada en el Pensum por				
Materia	Gr	Nombre >>	Cred	Nota	Cons	Nombre	Cred	Perd	Canc
2532118	1	INVESTIGAC. DOCTORAL V	17	5.0	18	INVESTIGAC. DOCTORAL V	17	0	0
2532117	4	SMN DE INVESTIGACION VI	3	4.1	17	SMN DE INVESTIGACION VI	3	0	0

Alumno

Cedula 75086795 OBANDO Programa 70006 DOCTORADO EN INGENIERIA
CHACÓN
Versión 1 Nro Semestres
Estado DESERTOR JORGE HERNÁN Universidad 10 Programa 10

Semestres

SEMESTRE 2011/2 TERMIN Programa 70006 DOCTORADO EN INGENIERIA Version 1
Promedio
Situación INSUFICIENTE Cred: Curs 94 Aprob 94 Valid 155 Semestre 2.98 Programa 4.39 Tercio

Materias Matriculadas

Materia Cursadas					Homologada en el Pensum por				
Materia	Gr	Nombre >>	Cred	Nota	Cons	Nombre	Cred	Perd	Canc
2532120	1	INVESTIGAC. DOCTORAL VI	17	3.5	20	INVESTIGAC. DOCTORAL VI	17	0	0
2532119	1	SMN DE INVESTIGACION VII	3	.0			3	1	0
2532121	1	TESIS	0	8.8			0	1	1

Recepción de correspondencia: Calle 70 N.º 52-21

Teléfono: 219 50 00 | Fax: 263 82 82 | Nit: 890.980-040-8 | Apartado: 1226

Correo electrónico: rector@udea.edu.co | Medellín, Colombia



UNIVERSIDAD DE ANTIOQUIA

44259

Alumno						
Cedula	75086795	OBANDO	Programa	70006	DOCTORADO EN INGENIERIA	
		CHACÓN	Versión	1	Nro Semestres	
Estado	DESERTOR	JORGE HERNÁN	Universidad	10	Programa	10

Semestres													
SEMESTRE	2012/1	TERMIN	Programa	70006	DOCTORADO EN INGENIERIA	Version	1						
Promedio													
Situación	ESPECIAL	Cred: Curs	77	Aprob	77	Valid	138	Semestre	9.99	Programa	4.39	Tercio	

Materias Matriculadas									
Materia Cursadas					Homologada en el Pensum por				
Materia	Gr	Nombre >>	Cred	Nota	Cons	Nombre	Cred	Perd	Canc
2532122	1	CONTINUACION I TESIS	0	8.8			0	1	0

Adicionalmente, se tiene que para el 18 de enero de 2013, el señor JORGE HERNÁN OBANDO CHACÓN solicitó ante el Comité de Asuntos Estudiantiles de Posgrados el registro extemporáneo de la nota del seminario de investigación VII (2532119) debido a que, según lo manifestó, ya se había reportado con la nota de investigación doctoral VI (2532120) y la primera fue devuelta. Al respecto el peticionario señaló: *"Por problemas de salud que me impidieron desempeñar mis labores normalmente durante prácticamente todo el 2012 y por falta de registro de la nota de seminario de investigación VII (2532119) no me fue posible realizar la matrícula en las fechas previstas, por lo que solicito (...) el registro extemporáneo de la nota de seminario de investigación VII y la matrícula extemporánea para el semestre 2012-2 de la asignatura continuación de tesis (2532122)".* Para fundamenta dicha solicitud aportó el certificado médico de atención psicológica del 29 de agosto de 2012, expedido por la doctora Erika Cristina Moreno Flórez, en su calidad de Psicóloga adscrita a la E.P.S. Coomeva.

Frente a dicha petición, fue expedida la Resolución del Comité de Asuntos Estudiantiles 3875 del 6 de mayo de 2013 mediante la cual se recomienda favorablemente ante el Comité de Asuntos Estudiantiles de Posgrados del Consejo Académico – CAE-, la solicitud de reporte extemporáneo de la nota final de incompleto del curso Seminario de Investigación VIII código 2532119, grupo 01, matriculado en el semestre 2011/2, y la matrícula extemporánea del semestre 2013/1, para así matricular el curso Continuación Tesis II código 2532123, grupo 01, a favor del señor JORGE HERNÁN OBANDO CHACÓN.

Recepción de correspondencia: Calle 70 N.º 52-21

Teléfono: 219 50 00 | Fax: 263 82 82 | Nit: 890.980-040-8 | Apartado: 1226

Correo electrónico: rector@udea.edu.co | Medellín, Colombia



El Comité de Asuntos Estudiantiles de Posgrados del Consejo Académico mediante acta 10 del 22 de mayo de 2013 resolvió aplazar la decisión de autorizar la matrícula extemporánea del semestre académico 2013/1 del señor JORGE HERNÁN OBANDO CHACÓN, toda vez que se requería conocer las razones por las cuales no fue matriculado el semestre 2012-2, sin que a la fecha exista respuesta por parte del CAE.

5.4.2. Teniendo en cuenta el cuadro clínico que presenta el señor JORGE HERNÁN OBANDO CHACÓN, se deberá determinar si se presenta un evento de fuerza mayor o caso fortuito que exime de la obligación de realizar la devolución de un ochenta por ciento (80%) del valor de los derechos de matrícula correspondientes a los semestres 2007-2, 2008-1, 2008-2, 2009-1, 2009-2, 2010-1, 2010-2, 2011-1 Y 2011-2, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 3 y 6 del Acuerdo Superior 326 de 2006.

Al respecto, el Acuerdo Superior 326 de 2006 no define el concepto de caso fortuito o fuerza mayor, razón por la cual debemos remitirnos al artículo 64 del Código Civil que lo señala como *"el imprevisto a que no es posible resistir, como un naufragio, un terremoto, el apresamiento de enemigos, los autos de autoridad ejercidos por un funcionario público, etc."*. A su vez, el artículo 1616 del C.C. refiere que *"la mora producida por fuerza mayor o caso fortuito, no da lugar a la indemnización de perjuicios"*.

Al respecto, la Corte Suprema de justicia, Sala de Casación Civil, en sentencia del 26 de noviembre de 1999, expediente 5220, se pronunció frente a las características que debe revestir un hecho para ser calificado de fuerza mayor:

"(...) entre las nociones de caso fortuito y de fuerza mayor contempladas a la luz del Art. 1° de la Ley 95 de 1890 y otras disposiciones que a ellas aluden como los artículos 1604, 1616, 1731 y 1733 del C. Civil, no existe realmente diferencia apreciable en términos de la función que ambas están llamadas a cumplir en el ámbito de la legislación civil vigente según ha tenido oportunidad de puntualizarlo esta corporación (G.J. T. CXCV1, pág. 91), corresponde ahora hacer énfasis en que estas expresiones normativas se refieren, esencialmente, a acontecimientos anónimos, imprevisibles, irresistibles y externos a la actividad del deudor o de quien se pretende lo sea, demostrativos en cuanto tales de una causa extraña que a este no le sea imputable.

Así, pues, la cuestión del caso fortuito liberatorio o de fuerza mayor, al menos por norma general, no admite ser solucionada mediante una simple clasificación mecánica de acontecimientos apreciados en abstracto como si de algunos de ellos pudiera decirse que por sí mismos, debido a su naturaleza específica, siempre tienen tal condición, mientras que otros no. En cada evento es necesario estudiar las circunstancias que rodearon el hecho con el fin de establecer frente al deber de conducta que aparece insatisfecho, reúne las características que indica el Art. 1° de



la Ley 95 de 1890, tarea en veces dificultosa que una arraigada tradición jurisprudencial exige abordar con severidad.

Esos rasgos por los que es preciso indagar, distintivos del caso fortuito o de fuerza mayor, se sintetizan en la imposibilidad absoluta de cumplir derivada de la presencia de un obstáculo insuperable, unida a la ausencia de culpa del agente cuya responsabilidad se pretende comprometer (G.J. T. XLII, pág. 54) y son, en consecuencia, los siguientes:

a) Que el hecho sea imprevisible, esto es que en condiciones normales haya sido lo suficientemente probable para que ese agente, atendido su papel específico en la actividad que origina el daño, haya podido precaverse contra él, aunque por lo demás, respecto del acontecimiento de que se trata, haya habido, como la hay de ordinario para la generalidad de los sucesos, alguna posibilidad vaga de realización, factor este último con base en el cual ha sostenido la jurisprudencia que '...cuando el acontecimiento es susceptible de ser humanamente previsto, por más súbito y arrollador de la voluntad que parezca, no genera el caso fortuito ni la fuerza mayor...' (G.J. Tomos LIV, página, 377, y CLVIII, página 63).

b) Que el hecho sea irresistible en el sentido estricto de no haberse podido evitar su acaecimiento ni tampoco sus consecuencias, colocando al agente - sojuzgado por el suceso así sobrevenido- en la absoluta imposibilidad de obrar del modo debido, habida cuenta que si lo que se produce es tan solo una dificultad más o menos acentuada para enfrentarlo, tampoco se configura el fenómeno liberatorio del que viene haciéndose mérito; y,

c) Que el mismo hecho, imprevisible e irresistible, no se encuentre ligado al agente, a su persona ni a su industria, de modo tal que ocurra al margen de una y otra con fuerza inevitable, por lo que bien puede decirse, siguiendo enseñanzas de la doctrina científica inspirada a su vez en jurisprudencia federal suiza (Andreas Von Thur. Tratado de las Obligaciones. Tomo II, cap. VII, pág. 68), que para poder reconocer conforme a derecho un caso fortuito con el alcance eximente que en la especie litigiosa en estudio sirvió para exonerar de responsabilidad a la compañía transportadora demandada, ha de tratarse de '...un acontecimiento extraordinario que se desata desde el exterior sobre la industria, acontecimiento imprevisible y que no hubiera sido posible evitar aun aplicando la mayor diligencia sin poner en peligro toda la industria y la marcha económica de la empresa y que el industrial no tenía por qué tener en cuenta ni tomar en consideración...', de suerte que en sarta lógica se impone concluir, siguiendo este criterio, que las fallas en el mecanismo u operación de ciertas cosas o actividades peligrosas, de cuyo buen funcionamiento y ejecución exenta de peligros es garante el empresario frente a potenciales víctimas según se dejó visto líneas atrás en la primera parte de estas consideraciones, por faltarles el requisito de exterioridad nunca pueden configurar, en la modalidad de caso fortuito o de fuerza mayor, una causa exoneratoria capaz de contrarrestar la presunción de culpa que consagra el Art 2356 del C. Civil".



Ciertamente, se puede advertir que el concepto de fuerza mayor no tiene que estar regulado por la Universidad de Antioquia en sus normas internas, toda vez que a falta de disposición aplicable, por ejemplo, en el Acuerdo Superior 326 de 2006 que regula el asunto de las exenciones en el pago de los derechos de matrícula para docentes de cátedra o estudiante instructor, debemos remitirnos a lo establecido sobre la materia en el Código Civil, que preceptúa para el acaecimiento de la fuerza mayor la necesidad de analizar en cada caso concreto, los criterios definidos por la ley, de acuerdo a las circunstancias particulares presentadas, para determinar si el hecho constitutivo cumple con los requisitos de ser (i) irresistible, (ii) imprevisible, y (iii) externo.

En el caso objeto de estudio, se encuentra que:

Aparece debidamente acreditado que el señor JORGE HERNÁN OBANDO CHACÓN estuvo matriculado como estudiante en el programa de Doctorado en Ingeniería de la Universidad de Antioquia, en los semestres 2007-2, 2008-1, 2008-2, 2009-1, 2009-2, 2010-1, 2010-2, y 2011-1.

Obra prueba de la historia clínica del señor OBANDO CHACÓN sobre las valoraciones psicológicas recibidas y el diagnóstico de su enfermedad de VIH que presuntamente desencadenó en un trastorno mixto de ansiedad y depresión; adicionalmente esta instancia requirió el expediente administrativo del señor Jorge Hernán Obando Chacón, ante el Comité de Asuntos Estudiantiles de la Facultad de Ingeniería de la Universidad de Antioquia para entrar a valorar su situación académica en el doctorado en Ingeniería.

Del análisis del acervo probatorio antes mencionado, resulta fácil advertir que el señor JORGE HERNÁN OBANDO CHACÓN ha sufrido el trastorno referido en precedencia, durante la realización de sus estudios de doctorado, el cual se encuentra debidamente documentado en su historia clínica, lo que permite acreditar razones irresistibles e imprevisibles, constitutivas de fuerza mayor que le impidieron terminar exitosamente sus estudios de doctorado en Ingeniería³.

Ello es así dado que, mientras recibió asesoría para el ingreso al programa de VIH el día 20 de noviembre de 2008, a las 07:18 a.m., en la que iniciaban los signos depresivos y ansiosos derivados del conocimiento y asimilación de su enfermedad, mantuvo un rendimiento académico normal en el programa de doctorado en Ingeniería, en la que estuvo matriculado en el curso de Seminario de Investigación II, con una nota de 4.5; dicha situación continuó de la misma manera para el

³ No puede perderse de vista que los artículos 3 y 6 del Acuerdo Superior 326 de 2006 disponen que en los eventos de fuerza mayor o caso fortuito frente al incumplimiento de la obligación de terminar los estudios de doctorado para el cual se concedió la exención, no habrá lugar a la devolución del ochenta por ciento (80%) del valor de los derechos de matrícula.



semestre académico 2009-1, en la que matriculó el curso de Investigación Doctoral I, con una nota de 4.5; igualmente, para el semestre académico 2009-2 matriculó los cursos de Investigación Doctoral (nota 4.5) y el Seminario de Investigación III (nota 4.6), en situación de normalidad; con posterioridad, en el semestre 2010-1 obtuvo un rendimiento normal en el curso Investigación Doctoral III con una nota de 5.0 y en el Seminario de Investigación IV con una nota de 4.2; adicionalmente, en el semestre 2010-2 matriculó el Seminario de Investigación V, en la que obtuvo una nota de 4.5, y en dicho período cursó Investigación Doctoral IV con una nota de 5; para el semestre 2011-1 su situación académica fue normal, matriculó Investigación Doctoral V (nota 5) y Seminario de Investigación VI (nota 4.1); finalmente, en el semestre 2011/2 en el que aparece su situación como insuficiente, obtuvo una nota de cero (0) en la materia Seminario de Investigación VII, la misma frente a la cual se solicitó el reporte extemporáneo de la nota, que fue recomendado favorable por el Comité de Asuntos Estudiantiles del Consejo de Facultad de Ingeniería, conforme a Resolución 3875 del 6 de mayo de 2013.

Según se desprende de los anteriores supuestos fácticos soportados en las pruebas documentales allegadas al expediente, se corrobora que para el señor JORGE HERNÁN OBANDO CHACÓN se presentó una situación constitutiva de fuerza mayor, toda vez que derivado de la aparición de su enfermedad -Virus de la Inmunodeficiencia Humana- y todo lo relacionado con su tratamiento iniciado desde finales del año 2008 hasta el año 2015, constituyeron en un hecho extraño para el estudiante de doctorado en Ingeniería, totalmente imprevisible dado que no podía ser visualizado con anterioridad a su aparición o su ocurrencia, ajeno a las previsiones normales que se pueden exigir a cualquier persona, y que no podía resistir por la presencia de signos depresivos y el trastorno de ansiedad derivados de su diagnóstico de VIH, situación que se mantuvo por un tiempo prolongado en el que estuvo en tratamiento médico y psicológico, y que coincide con los periodos matriculados en el programa de doctorado en Ingeniería, en los que obtuvo un rendimiento académico normal para los periodos 2007-2 al 2011-1, pero que finalmente degeneraron en un rendimiento académico insuficiente para el semestre 2012-2, por lo cual estamos ante una fuerza extraña eximente de responsabilidad, que justifica el incumplimiento de las obligaciones de terminar los estudios y obtener el título de doctorado en Ingeniería, y por ende, de la consecuencia de ordenar la devolución del 80% de los derechos pecuniarios de matrícula durante los semestres 2007-2, 2008-1, 2008-2, 2009-1, 2009-2, 2010-1, 2010-2, 2011-1 Y 2011-2, conforme con lo previsto por los artículos 3 y 6 del Acuerdo Superior 326 de 2006.

Para ello es necesario reiterar que estos diagnósticos se efectuaron entre el mes de noviembre de 2008 y el mes de febrero de 2014, es decir, estuvieron comprendidos dentro del término de duración del programa de doctorado en Ingeniería para los cuales se concedió la exención de matrícula.



Conforme al análisis precedente, se encuentra que la enfermedad diagnosticada al estudiante JORGE HERNÁN OBANDO CHACÓN durante los semestre 2018-2 al 2011-2, es un hecho que cumple con las características de fuerza mayor, ya que es un evento imprevisible, irresistible y externo a quien lo padece.

En mérito de lo expuesto, se concluye que la situación manifestada por el estudiante JORGE HERNÁN OBANDO CHACÓN, es constitutiva de fuerza mayor o caso fortuito y, por tanto, no es procedente el reintegro del 80% del valor de los derechos de matrícula de que trata los artículos 3 y 6 del Acuerdo Superior 326 de 2006, toda vez que no adelantó sus estudios de doctorado en Ingeniería por una causa justificada.

Con fundamento en lo expuesto, se repondrá la decisión adoptada mediante la Resolución Rectoral 43654 del 19 de diciembre de 2017, respecto a la declaración de incumplimiento del señor JORGE HERNÁN OBANDO CHACÓN.

En consideración a lo anterior,

RESUELVE

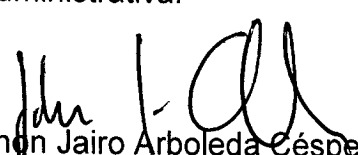
ARTÍCULO PRIMERO. Reponer la Resolución Rectoral 43654 del 19 de diciembre de 2017, y por tanto se deja sin efectos la declaratoria de incumplimiento por parte del señor JORGE HERNÁN OBANDO CHACÓN, del compromiso adquirido como beneficiario de la exención de derechos de matrícula, para la realización de estudios de Doctorado en Ingeniería de la Universidad de Antioquia, durante los semestres académicos 2007-2, 2008-1, 2008-2, 2009-1, 2009-2, 2010-1, 2010-2, 2011-1 Y 2011-2, por haberse configurado una situación de fuerza mayor, que justificó la interrupción de sus estudios.

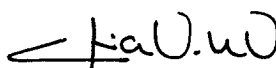
ARTÍCULO SEGUNDO. Notificar personalmente esta resolución al señor JORGE HERNÁN OBANDO CHACÓN.

ARTÍCULO TERCERO. Informar del contenido de esta resolución al señor CÉSAR AUGUSTO BOTACHE DUQUE, identificado con cédula de ciudadanía 98.547.265, en calidad de codeudor.

Con la presente resolución queda agotado el recurso de reposición en sede administrativa.

09 MAYO 2018


John Jairo Arboleda Céspedes
Rector


† Clemencia Uribe Restrepo
Secretaria General

Recepción de correspondencia: Calle 70 N.º 52-21

Teléfono: 219 50 00 | Fax: 263 82 82 | Nit: 890.980-040-8 | Apartado: 1226

Correo electrónico: rector@udea.edu.co | Medellín, Colombia



UNIVERSIDAD DE ANTIOQUIA

Secretaría General

Resolución Rectoral 44259

NOTIFICACIÓN

En la fecha 11 de mayo de 2018, siendo las 14:53 horas, se notifica personalmente el señor JORGE HERNÁN OBANDO CHACÓN, identificado con la cédula de ciudadanía 75.086.795, la Resolución Rectoral 44259 de 9 de mayo de 2018, por la cual se resuelve el recurso de reposición interpuesto en contra de la Resolución Rectoral 43654 del 19 de diciembre de 2017.

Con la Resolución anexa, queda agotado el recurso de reposición en sede administrativa.

Se entrega al Notificado copia autentica de la citada Resolución.

ROSA MARÍA PALACIO H.
Notificadora

JORGE HERNÁN OBANDO CHACÓN
CC 75.086.795
El Notificado

Ciudad Universitaria: Calle 67 N.º 53-108

Recepción de correspondencia: Calle 70 N.º 52-21 • Teléfono: 219 50 20 • Fax: 219 50 38 • Apartado: 1226
secretariogeneral@udea.edu.co • <http://www.udea.edu.co> • Medellín, Colombia

Resolución Rectoral 44259

Secretario General Universidad de Antioquia <secretariogeneral@udea.edu.co>
Para: cesar.botache@udea.edu.co, botache98@gmail.com

10 de mayo de 2018, 15:54

Profesor

CÉSAR AUGUSTO BOTACHE DUQUE

Calle 59 # 36-51 Bostón, Medellín

Correos electrónicos: cesar.botache@udea.edu.co; botache 98@gmail.com

Cordial saludo

Para su información, le remito la Resolución Rectoral 44259 expedida el 9 de mayo de 2018, por la cual se resuelve un recurso de reposición interpuesto en contra de la Resolución Rectoral 43654 del 19 de diciembre de 2017.

Con la Resolución anexa queda agotado el recurso de reposición en sede administrativa.

Atentamente,

CLEMENCIA URIBE RESTREPO

Secretaria General

Universidad de Antioquia

 **Resolución Rectoral 44259.PDF**
2497K



**UNIVERSIDAD
DE ANTIOQUIA**

Secretaría General

ASESORIA JURIDICA UDEA

21 MAY 2018 AM 11:33A

10210001- 1003

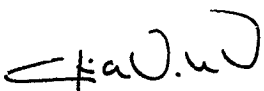
Medellín, 18 de mayo de 2018

Doctor
JOSÉ AGUSTÍN VÉLEZ UPEGUI
Director Jurídico
Universidad de Antioquia
Medellín

Cordial saludo

Para lo pertinente, le remito copia de la Resolución Rectoral 44259 de 9 de mayo de 2018, por la cual se resuelve el recurso de reposición interpuesto en contra de la Resolución Rectoral 43654 de 19 de diciembre de 2017, por la cual se declara un incumplimiento del compromiso de culminación de estudios de posgrado; además copias de las notificaciones y documentos anexos. Proceso del señor JORGE HERNÁN OBANDO CHACÓN.

Atentamente,


CLEMENCIA URIBE RESTREPO
Secretaria General

Elaboró: Rosa María Palacio H.

Ciudad Universitaria: Calle 67 N.º 53-108

Recepción de correspondencia: Calle 70 N.º 52-21 • **Teléfono:** 219 50 20 • **Fax:** 219 50 38 • **Apartado:** 1226
secretariogeneral@udea.edu.co • <http://www.udea.edu.co> • Medellín, Colombia



**UNIVERSIDAD
DE ANTIOQUIA**

Secretaría General

10210001- 1002

Medellín, 18 de mayo de 2018

Señores
SECCIÓN CARTERA
Vicerrectoría Administrativa
Universidad de Antioquia
Medellín

Cordial saludo

Para su conocimiento, les remito copia de las resoluciones rectorales 43654 de 19 de diciembre de 2017 por la cual se declara un incumplimiento del compromiso de culminación de estudios de posgrado y 44259 de 9 de mayo de 2018, por la cual se resuelve el recurso de reposición interpuesto en contra de la Resolución Rectoral 43654. Proceso del señor JORGE HERNÁN OBANDO CHACÓN.

Atentamente,

CLEMENCIA URIBE RESTREPO
Secretaria General

Elaboró: Rosa María Palacio H.

21 MAYO 2018
Adriana S.

Ciudad Universitaria: Calle 67 N.º 53-108

Recepción de correspondencia: Calle 70 N.º 52-21 • **Teléfono:** 219 50 20 • **Fax:** 219 50 38 • **Apartado:** 1226
secretariogeneral@udea.edu.co • <http://www.udea.edu.co> • Medellín, Colombia